FEDERAL CURSOS

Concursos Públicos, CFC e OAB.

AQUI VOCÊ ESTUDA DE VERDADE!

federalcursos

(69) 9 9369-7213

Atos Administrativos

Conceito

- **Di Pietro**: Declaração do Estado ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com **observância da lei**, sob o **regime jurídico de direito público** e sujeito ao **controle** pelo Poder Público tendo como elementos a **competência**, **finalidade**, **forma**, **motivo**, **objeto** ou **conteúdo**.

- Manifestação **unilateral** de que tenha vontade ou necessite a Administração pública.

- Pode ser praticado por agentes de quaisquer dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como integrantes da administração indireta, no exercício de função administrativa.

Características dos Atos Administrativos

- O ato administrativo pode ser exteriorizado de **forma escrita**, que é a regra, por **sinal luminoso e mesmo por sons e gestos**.

- Os atos administrativos são manifestações do desempenho da função administrativa, e como tal: estão submetidos ao **controle administrativo** (autotutela ou interno) e **Judicial** (Controle Externo)

- As manifestações administrativas podem se dar por **atos administrativos em sentido estrito**, que podem ser emanados pelo Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, nestes dois últimos casos em função atípica, sendo passíveis tanto de autotutela como de controle judicial.

Requisitos ou elementos do ato administrativo

Requisitos ou elementos do ato administrativo	
Competência	**Poder legal** conferido ao **agente público** para o **desempenho** das suas **atribuições**.
Finalidade	O ato é dirigido ao **atendimento do interesse público**, tem efeito jurídico **mediato**.
Forma	Modo pelo qual o ato se **exterioriza** ou deve ser apresentado.
Motivo	**Pressuposto de fato e de direito** que serve de fundamento ao ato.
Objeto	É o **conteúdo do ato**, tendo efeito jurídico **imediato**.
Mnemônico: **COMFIFORMOB**	

Competência ou Sujeito

- Define-se o requisito denominado **competência ou sujeito** como o **poder-dever legal conferido ao agente público** para o desempenho específico das atribuições de seu cargo.

- **Vinculado** e **pode** ser **convalidado**

- É possível a **convalidação** de atos administrativos quando apresentarem defeitos relativos aos elementos competência e forma.

- O vício sanável em determinado ato administrativo, como por exemplo, vício de competência, quando não outorgada com exclusividade, pode ser convalidado.

Delegação (9.784/99)

Art. 11. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos.

Art. 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial.

Art. 13. Não podem ser objeto de delegação:

I - a edição de atos de caráter normativo

II - a decisão de recursos administrativos

III - as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade.

Não Podem ser Objeto de Delegação – Mnemônicos	
CENORA	**NOREX**
Competência **E**xclusiva – **CE** Atos de Caráter **No**rmativo – **NO** Decisão de **R**ecursos **A**dministrativos – **RA**	Atos de Caráter **No**rmativo – **NO** Decisão de **R**ecursos Administrativos – **R** Competência **Ex**clusiva – **EX**

Avocação (9.784/99)

Art. 15. Será permitida, em **caráter excepcional** e por motivos relevantes devidamente justificados, a avocação **temporária** de competência atribuída a **órgão hierarquicamente inferior**.

Delegação x Avocação	
Delegação	**Avocação**
• Delegação de competência de cima para baixo; • Exercício temporário; • É possível a delegação com ou sem hierarquia; • Não é possível a delegação: ✓ Atos de Caráter **No**rmativo – **NO** ✓ Decisão de **R**ecursos Administrativos - **R** ✓ Competência **Ex**clusiva - **EX**	• Delegação de competência de baixo para cima; • Competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. • Exercício temporário; • Tempo determinado; • Caráter excepcional; • Há necessidade de hierarquia.

Forma

- Sendo um dos requisitos do ato administrativo, a forma consiste no revestimento exteriorizador do ato administrativo.

- A forma é **elemento vinculado** do ato administrativo, decorrente do princípio da solenidade, podendo ser exteriorizado de forma escrita, que é a regra, por sinal luminoso e mesmo por sons e gestos.

- O vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato.

- O Vício no elemento “forma” do ato administrativo, que não seja essencial à validade do ato **pode ser convalidado**

Motivo

- Um dos requisitos do ato administrativo é o motivo, que consiste na situação de **fato ou de direito** que gera a vontade do agente público, quando este pratica o ato administrativo.

- Corresponde às **razões de fato e de direito** que fundamentam a prática do ato, sendo que a ausência de motivo ou a indicação de motivo falso permitem a invalidação do ato, inclusive judicialmente.

- Motivo e Objeto são elementos do ato administrativo que **podem** ser **discricionários**.

- O **motivo** do ato administrativo **não se confunde** com a **motivação** estabelecida pela autoridade administrativa.

Objeto

- Um dos requisitos do ato administrativo é o objeto, que se expressa no **conteúdo**, na **alteração no mundo jurídico** que o ato administrativo se propõe a processar.

- O objeto do ato administrativo é o **efeito jurídico imediato** que o ato produz.

- No ato administrativo o objeto é o efeito jurídico imediato; a finalidade, o efeito mediato.

- O vício no elemento objeto do ato administrativo pode ser conceituado como a prática de ato dotado de conteúdo diverso do que a lei autoriza ou determina.

Atributos dos atos administrativos

Presunção de Legitimidade e Veracidade: Os atos são considerados emitidos conforme a lei e presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela administração.

Autoexecutoriedade: Prevê que a administração pública, para executar suas decisões, não necessita submeter, previamente, a sua pretensão ao Poder Judiciário.

Tipicidade: O ato administrativo deve corresponder a figuras previamente definidas pela lei como aptas a produzir determinados efeitos

Imperatividade: Ocorre naqueles atos em que impõem obrigações a terceiros, independentemente de sua concordância.

Presunção de legitimidade e veracidade

- Os atos administrativos, quando editados, trazem em si uma **presunção relativa (juris tantum)** de legitimidade.

- A presunção de legitimidade dos atos administrativos está relacionada à sujeição da administração ao princípio da legalidade.

- A presunção de legitimidade dos atos administrativos **não é absoluta (juris et de jure)**.

- A presunção de veracidade tem o conceito de que os fatos alegados pela Administração supõem-se como verdadeiros.

- Em decorrência do atributo da presunção de **legitimidade** e do atributo da presunção de **veracidade**, o **primeiro** diz respeito à **conformidade do ato com a lei**; em decorrência desse atributo, presume-se, **até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância na lei**, em relação ao **segundo** presumem-se v**erdadeiros os fatos alegados pela administração**, tal como se verifica nas certidões, nos atestados e nas declarações emitidas pela administração.

Imperatividade

- O atributo do ato administrativo decorrente do **reconhecimento de que a Administração Pública pode criar, independentemente da concordância dos particulares, obrigações unilateralmente impostas** em razão de seu poder extroverso é denominado imperatividade.

- A imperatividade é atributo que dota de coercitividade os atos administrativos, mas esse atributo não está presente em todos os atos.

- A imperatividade é atributo dissociável dos atos administrativos, uma vez que não está presente em todos como os atos enunciativos e negociais.

- A imperatividade ocorre naqueles atos em que impõem obrigações a terceiros, independentemente de sua concordância.

Autoexecutoriedade

- A autoexecutoriedade do ato administrativo prevê que a administração pública, para executar suas decisões, **não necessita submeter, previamente, a sua pretensão ao Poder Judiciário.**

- Dentre os atributos dos atos administrativos, **a autoexecutoriedade não está sempre presente**, assim como não está presente em todos os atos que configuram expressão do poder de polícia, este que também pode possuir caráter preventivo.

- A autoexecutoriedade é um atributo do ato administrativo que depende de expressa previsão legal ou se justifica diante de necessidade urgente.

- O contraditório e a ampla defesa não suprimem a autoexecutoriedade dos processos administrativos.

Doutrina distingue autoexecutoriedade em:

Executoriedade (executoriedade direta):

- Agente pode utilizar de meios diretos de coerção para implementar a vontade estatal.

- Ex.: demolição de obras clandestinas

Exigibilidade (executoriedade indireta):

- Agente utiliza-se de meios indiretos de coerção para compelir o administrado a praticar determinada conduta.

- Ex.: previsão de multa na hipótese de descumprimento da vontade estatal e exigência do pagamento de multas de trânsito como condição para o licenciamento de veículo automóvel.

Para Di Pietro, “a exigibilidade está presente em TODAS as medidas de polícia, mas não a executoriedade”.

Tipicidade

- O ato administrativo é dotado de determinados atributos, entre os quais se insere a **tipicidade**, decorrente do **princípio da legalidade**, que **afasta a possibilidade de a administração praticar atos inominados**, predicando a utilização de figuras previamente definidas como aptas a produzir determinados resultados.

- O ato administrativo deve **corresponder a figuras previamente definidas pela lei** como aptas a produzir determinados efeitos. Essa característica do ato administrativo decorre do atributo da tipicidade.

- No que diz respeito ao atributo da tipicidade do ato administrativo, é certo que essa tipicidade só existe em relação aos atos unilaterais. Tal atributo está previsto em atos unilaterais e nominados (precisam estar tipificados em lei), **não existindo em contratos**, sendo estes inominados (não precisam estar tipificados em lei).

- O princípio da legalidade **veda à administração a prática de atos inominados** (não precisam estar tipificados em lei), embora estes sejam permitidos aos particulares.

- É **possível** à administração celebrar **contratos inominados**.

Atos enunciativos

Os atos enunciativos são atos administrativos que **declaram**, a pedido do interessado, uma **situação jurídica preexistente relativa a um particular**, mas não contém uma manifestação de vontade da Administração Pública.

Certidão

- A expedição de uma certidão pela Administração Pública pode ser caracterizada como um ato administrativo declaratório

Parecer

- Parecer é o ato pelo qual os órgãos consultivos da administração emitem opinião sobre assuntos técnicos ou jurídicos de sua competência, podendo ter o caráter vinculante.

Atos negociais

Segundo Hely Lopes Meirelles, a **licença**, a **autorização** e a **permissão** são exemplos de declarações de vontade da autoridade administrativa apta a concretizar determinados efeitos específicos e individuais ou a deferir certa faculdade ao particular nas condições impostas ou consentidas pelo Poder Público, correspondentes a atos administrativos negociais.

Os atos administrativos negociais e os enunciativos **não têm o atributo da imperatividade**.

Autorização

- A autorização é o ato administrativo **discricionário** e **unilateral**, por meio do qual a Administração **consente na prática de determinada atividade material**, tendo, como regra, **caráter precário**.

- Ex.: autorização para fechamento de rua; autorização para porte de arma.

Permissão

- A permissão é o **ato unilateral** e **precário**, pelo qual a Administração faculta ao particular a **prestação de um serviço público** ou **defere a utilização especial de determinado bem público**.

- Ex.: permissão de uso de bem público.

Licença

- Ato unilateral, **vinculado e definitivo** pelo qual o Poder Público, verificando que o interessado atendeu a todos as exigências legais, faculta-lhe o exercício de uma atividade material.

- Ex.: licença para construir, para exercer profissão, para dirigir veículo.

Atos punitivos

Multa administrativa, **interdição administrativa de atividade** e a **destruição de coisas** são consideradas atos punitivos que são os que contêm uma sanção imposta pela Administração aos que porventura infringirem disposições legais.

Os atos punitivos também visam a punir e reprimir as **infrações administrativas ou a conduta irregular dos servidores ou dos particulares** perante a Administração. (Hely Lopes Meirelles)

Atos normativos

O ato administrativo que contém **determinações gerais e abstratas**, que **não tem destinatários determinados** e que incide sobre todos os fatos ou situações que se enquadrem nas hipóteses que abstratamente preveem, denomina-se atos normativos.

Atos administrativos normativos são aqueles que contêm um comando geral do Executivo visando ao cumprimento de uma lei.

Exemplos: Decretos, Regimentos, Deliberações, Despacho normativo, Instrução normativa, Regimentos, Regulamentos, Resoluções.

Classificação dos Atos Administrativos

Ato discricionário

- Quando se fala em ato administrativo discricionário, quer dizer que a **lei deixa certa margem de liberdade de decisão para a autoridade**, diante do caso concreto, de forma que ela **poderá optar por uma dentre várias soluções possíveis**.

- Nos atos discricionários, cabe à administração pública a valoração dos motivos e do objeto quanto à sua oportunidade, conveniência, eficiência e justiça.

- O mérito administrativo consiste no poder conferido por lei ao administrador para que ele, nos atos discricionários, decida sobre a oportunidade e conveniência de sua prática.

Podem ser considerados atos discricionários aqueles:

- Nos quais o motivo é definido pela lei utilizando **noções vagas ou conceitos jurídicos indeterminados**.

- Que encontram fundamento e justificativa na **complexidade e variedade dos problemas** do Poder Público que a lei não pôde prever.

- Que a Administração pode praticar com liberdade de escolha de seu conteúdo, destinatário, conveniência, oportunidade e modo.

- Para os quais só pode haver a discricionariedade dos meios e modos de administrar (Objeto e Motivo), nunca os fins a atingir (Finalidade).

Ato vinculado

- Ato em que a lei estabelece todos os requisitos e as condições de sua realização, **sem deixar qualquer margem de liberdade** para o administrador é o vinculado.

- Entre os atributos inerentes aos atos administrativos vinculados, inserem-se Tipicidade, Imperatividade e Presunção de legitimidade, mas não a Discricionariedade.

- O ato vinculado pode ser invalidado por vício de legalidade pela administração pública ou pelo poder judiciário, mas **não pode ser revogado nem pela administração nem pelo judiciário.**

Extinção dos Atos Administrativos

Revogação

- A administração pública pode revogar ato próprio discricionário, ainda que perfeitamente legal, **simplesmente pelo fato de não mais o considerar conveniente ou oportuno**.

- Os atos administrativos sujeitam-se ao exame do Poder Judiciário no que diz respeito aos aspectos de **legalidade**, mas **não nos critérios de conveniência e oportunidade**.

- A revogação é um **ato discricionário que incide apenas sobre atos discricionários**.

- Possuem efeitos ex nunc (irretroativos)

Anulação

- A anulação retira do mundo jurídico **atos ilegais** e produzem **efeitos retroativos ou ex tunc**.

- Ato administrativo praticado fora dos padrões de legalidade e que exorbite os limites definidos e previstos em lei é denominado ato ilegal.

- A **administração pública deve anular** seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade, respeitados os direitos adquiridos.

- O ato discricionário praticado por autoridade incompetente, ou realizado por forma diversa da prevista em lei é ilegítimo e nulo

Cassação

- A anulação de ato administrativo fundamenta-se na ilegalidade do ato, enquanto a cassação funciona como uma **espécie de sanção para aqueles que deixaram de cumprir as condições determinadas pelo ato**.

- A cassação de um ato administrativo corresponde a extingui-lo por **descumprimento dos requisitos estabelecidos** para a sua execução.

- A cassação é um exemplo de ato vinculado e sancionatório praticado em virtude do destinatário do ato ter desatendido condições que garantiam a sua continuidade.

Ex.: cassação de carta de habilitação possui prazo de dois anos, a partir do qual o infrator pode requerer reabilitação.

Caducidade

- A caducidade decorre da superveniência de norma jurídica que tornou inadmissível situação jurídico-administrativa anteriormente permitida, tendo significado totalmente distinto da caducidade aplicada para os contratos de concessão de serviços públicos.

Ex.: caducidade de autorização de uso da calçada editada em favor de determinado restaurante quando a nova legislação proíbe o uso privativo de calçadas por estabelecimento comerciais.

Anulação	Revogação
• Ocorre por ser um ato que **exorbita os limites** da **legalidade**; • O ato pode ser **discricionário** ou **vinculado**; • Se sujeita ao **exame do Poder Judiciário**, mediante **provocação**, e também ao da Administração. • Efeito **retroativo** ou **Ex-Tunc**.	• Ocorre por **não ser mais conveniente ou oportuno**, porém é considerado um ato **legal**; • O ato precisa ser **discricionário**; • **Não** se sujeita ao exame do **Poder Judiciário**, mas **apenas ao da Administração**. • Efeito **prospectivo** ou **Ex-Nunc**.

Convalidação

A convalidação de um ato administrativo é o processo de que se vale a Administração para aproveitar atos administrativos com vícios superáveis ou sanáveis.

O aproveitamento dos atos administrativos que apresentem vícios pode se dar por meio de convalidação que é:

- Aplicável aos atos discricionários e vinculados
- Feita pela Administração Pública não se deslocando para o Judiciário
- Considerada um vício sanável para os elementos: forma e competência
- Inaplicável a atos que tenham exaurido seus efeitos, não produzindo qualquer efeito a sua convalidação.